

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 956/2535

นางวิลาวัลย์ เกษะสุต

โจทก์

กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ

จำเลย

กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ)

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 226

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่งให้ รอพิจารณาคำร้อง ขอให้ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นของจำเลย เมื่อศาลตัดสินคดีนี้ ศาลแรงงานกลางสั่ง ว่า อุทธรณ์ของจำเลย เป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 227,228 มิใช่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ โปรดมีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดข้อ กฎหมายเบื้องต้นของจำเลยต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ตอบรับ (อันดับ 9)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง หน้าทีและอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม หากไม่สามารถรับโจทก์ กลับเข้าทำงานได้ก็ขอให้จำเลยชดใช้ค่า

เสียหายเงินบำเหน็จ ค่าชดเชยและค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จำเลยยื่นคำให้การ พร้อมกับคำร้องขอให้ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ศาลแรงงานกลางสั่งรับคำให้การ แต่สั่งคำร้องขอให้ชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นว่าขอไว้พิจารณาเมื่อศาลตัดสินคดีนี้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งขอให้ศาลแรงงานสั่งคำร้องชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นของจำเลยก่อน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 6)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 7)

คำสั่ง

คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้รอพิจารณาคำร้องขอของ จำเลยให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเมื่อศาลตัดสินคดีแล้วนั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยอุทธรณ์ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลาง และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้รอพิจารณาคำร้องขอของ จำเลยให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเมื่อศาลตัดสินคดีแล้วนั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยอุทธรณ์ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลาง และวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>